劳动仲裁金额测算单

生成日期：２０２６-１１-０７　口径城市：深圳市

结论：建议仲裁（值得性　７０／１００，不是胜诉概率）

当事人原话

我２０２０年3月1日在深圳入职，月薪９０００，一直没签书面合同。２０２４年5月２０日主管口头说不要我了，还有５天年假

可主张金额合计：１８４，１３７．９３　元

违法解除赔偿金（２N）　　８１，０００．００　元

９０００．００　元/月　×　４．５　个月（本单位　５０　个月工龄折算）　×　２

依据：《劳动合同法》第　８７　条

未签书面劳动合同二倍工资　　９９，０００．００　元

９０００．００　元/月　×　１１　个月（２０２０-０４-０２　至　２０２１-０２-２８，共　３３３　天，上限　１１　个月）

依据：《劳动合同法》第　８２　条、《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》第　６　条

未休年休假工资　　４，１３７．９３　元

５　天　×　４１３．７９　元/天　×　２００%

依据：《职工带薪年休假条例》第　５　条、《企业职工带薪年休假实施办法》第　１０　条

法律依据原文（可逐条核对）

《劳动合同法》第八十七条

用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

《劳动合同法》第八十二条

用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。

用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。

《劳动争议司法解释（二）》第六条

用人单位未依法与劳动者订立书面劳动合同，应当支付劳动者的二倍工资按月计算；不满一个月的，按该月实际工作日计算。

《职工带薪年休假条例》第五条

单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。

年休假在１个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨１个年度安排。

单位确因工作需要不能安排职工

《企业职工带薪年休假实施办法》第十条

用人单位经职工同意不安排年休假或者安排职工年休假天数少于应休年休假天数，应当在本年度内对职工应休未休年休假天数，按照其日工资收入的３００%支付未休年休假工资报酬，其中包含用人单位支付职工正常工作期间的工资收入。

用人单位安排职工休年休假，但

仲裁时效

解除/辞退相关请求（N、２N）：起算　２０２４-０５-２０，截止　２０２５-０５-２０（已过期）

拖欠劳动报酬：起算　２０２４-０５-２０，截止　２０２５-０５-２０（已过期）

加班费：起算　２０２４-０５-２０，截止　２０２５-０５-２０（已过期）

未休年休假工资：起算　２０２４-０５-２０，截止　２０２５-０５-２０（已过期）

未签书面合同二倍工资：起算　２０２４-０５-２０，截止　２０２５-０５-２０（已过期）

抗辩预演（ＡＩ　扮　ＨＲ）

第　１　轮　ＨＲ：这不是辞退，是你自己提出不干了，我们只是同意了。

为什么难缠：只要落成「个人原因辞职」，２N　直接归零，连　N　都可能没有。

你怎么接：看解除是谁发起的：谁先提的、书面通知上盖谁的章、社保是谁办的停缴、离职证明上写的原因。

第　２　轮　ＨＲ：你连续旷工，公司按规章制度解除，程序合法。

为什么难缠：旷工解除不需要赔偿，只要制度合法有效　+　通知到位。

你怎么接：考勤记录是公司单方掌握的，你可以要求其举证；你不在岗的原因（被停工、被调岗、被要求待岗）也要留痕。

第　３　轮　ＨＲ：这是协商一致解除，你签过离职协议的。

为什么难缠：协商一致　=　N，不是　２N；签了协议还可能被认定放弃其余请求。

你怎么接：看协议有没有约定具体金额、有没有欺诈胁迫、是不是「空白协议」；金额明显低于法定标准可以主张重大误解/显失公平。

要带什么（材料清单）

证据强度　５５／１００（未评估）——你还没说手上有哪些材料，这一维按中性算

劳动人事争议仲裁申请书
谁举证：申请人　怎么拿：按被申请人人数　+ 1　份准备；仲裁不收费，别信「代办立案」的收费

身份证原件　+　复印件
谁举证：申请人　怎么拿：正反面复印　1　份，窗口核原件后收复印件

用人单位工商登记信息（全称、统一社会信用代码、存续状态）
谁举证：申请人　怎么拿：「电子营业执照」小程序查；或到仲裁窗口请工作人员查并打印

劳动关系证明（合同　/　工资流水　/　社保记录　/　工牌　/　工作群，有一样即可）
谁举证：申请人初步举证　怎么拿：银行　App　导工资流水；「电子社保卡」查参保缴费记录；企业微信导出工作群

年休假记录（请假单、考勤、工资条里的年假折算）
谁举证：申请人；休假台账在单位　怎么拿：OA　请假记录截图、考勤系统年假余额

没有书面合同的佐证（入职登记、工牌、工作群、工资流水）
谁举证：申请人初步举证；合同文本由单位保管，单位应提供　怎么拿：入职通知、排班表、工作群公告、社保参保记录

解除通知　/　离职证明　/　辞退聊天记录
谁举证：申请人举证解除事实；单位解除的，由单位举证解除合法性　怎么拿：书面通知原件、邮件、HR　微信 / 钉钉截图；口头辞退可录自己参与的谈话

工资标准证据（工资条　/　银行流水　/　个税记录）
谁举证：申请人；工资台账在单位　怎么拿：个人所得税　App　→　收入纳税明细；银行流水里标「工资」的入账

去哪办（立案路径）

① 仲裁申请（主路径）　深圳市劳动人事争议仲裁院
地点：深圳市福田区深南大道　8005　号深圳人才园一楼仲裁服务大厅
深圳市：仲裁不收费；受理后　45　日内审结、复杂可延　15　日。申请书按被申请人人数　+1　份准备，现场可领格式表。　电话：82696609、0755-12333

② 网上预申请（能少跑一趟）　深圳市线上入口
地点：见下方「入口说明」
i深圳　App　/　粤省事小程序　→　搜索「调解仲裁」→　网上申请立案。网上提交后仍须到窗口核验材料原件。　电话：12333

③ 起诉（不服裁决，仲裁之后）　人民法院（劳动争议一审）
地点：微信小程序「人民法院在线服务」可网上立案
你的时效还剩　-536　天；裁决书送达之日起　15　日内向法院起诉；一裁终局案件劳动者同样可起诉，单位只能申请撤销。诉讼费　1　元，劳动争议可申请缓交。　电话：12368

④ 单位申请撤销（一裁终局，你不需要操作）　深圳市中级人民法院
地点：由单位提出，你只需应诉
一裁终局案件中，单位有证据证明存在法定情形的，可自收到裁决书之日起　30　日内向中院申请撤销。本案标的　184，138　元、当裁终局线　32，400　元。这一条列出来只是让你知道对方还有什么牌，不用你去做。

⑤ 欠薪快速通道（可与仲裁并行）　劳动保障监察（人社部门）
地点：当地人社局劳动保障监察机构
拖欠工资、不签合同、超时加班都可以向监察投诉（12333）。监察走行政责令，通常比仲裁快；但监察不处理经济补偿和赔偿金，那部分仍要走仲裁。两条路可以同时走，不冲突。　电话：12333

⑥ 兜底咨询　/　法律援助　公共法律服务热线　/　法律援助中心
地点：拨　12348，或到区县法律援助中心面谈
本页面不是律师意见。金额较大、涉及违法解除或竞业限制的，建议先打　12348　问一遍；符合条件的（低收入、请求支付劳动报酬等）可以申请免费法律援助，由援助律师代理仲裁。　电话：12348

值不值得去（六维加权，不是胜诉率）

标的额与成本比（权重　25%）　90　分：标的约　184，138　元，程序成本占比很低
证据强度（权重　25%）　55　分：你还没说手上具体有哪些材料，这一维按中性分算；照清单备齐后会更准
一裁终局影响（权重　10%）　60　分：标的　184，138　元超过深圳市一裁终局线　32，400　元，单位不服可起诉，周期可能
执行可能性（权重　15%）　55　分：单位经营状态未核实：立案前用「电子营业执照」小程序查是否注销、吊销或经营异常；已停业的，胜诉也可能执行不到钱，优先找财产线索
替代路径优越性（权重　10%）　65　分：未发现明显更优的替代路径
时效剩余（权重　15%）　90　分：按离职日已超过一年（536　天前），需先解决时效障碍；对方不抗辩时仍可主张
一裁终局：本案金额　184，138　元　>　当地一裁终局线　32，400　元：单位不服可以起诉，做好打两审的准备

本单采用的口径（请确认）

· 3　倍封顶按深圳市上年度职工月平均工资　16，157　元算（数据核验日　2026-11-04）；该数字每年调整，立案前

本单只是根据您提供的信息做的初步测算，不构成法律意见，也不能代替律师。正式申请前请核对工资流水、社保记录和劳动合同原件；符合条件可拨　12348　申请法律援助。